

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — Impostos Municipais (ISS, IPTU, ITBI)

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 04 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange a divisão (L2) da taxonomia: Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias — subtema Impostos Municipais (ISS, IPTU, ITBI)

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

ISS — Conflitos de Competência com o ICMS

É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando configurar etapa intermediária do ciclo produtivo, destinada à industrialização ou comercialização

É constitucional a incidência do ISS (e não do ICMS) sobre a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade

Incide ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares desenvolvidos de forma personalizada, mesmo quando o serviço venha do exterior

ISS — Local da Prestação e Sujeito Ativo

São inconstitucionais os dispositivos de leis complementares federais que fixaram o recolhimento do ISS no domicílio do tomador de serviços, em hipóteses específicas

Para identificar o sujeito ativo do ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante sua denominação de sede ou filial

ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo

Sociedade uniprofissional constituída como sociedade limitada pode usufruir do ISS fixo (art. 9º do DL 406/1968), desde que cumpridos três requisitos

A sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional não pode excluir os honorários advocatícios sucumbenciais da base de cálculo do ISS abrangido pelo regime unificado

É constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, por configurar operação mista

Não cabe a isenção do ISS para a intermediação de serviços de turismo e viagens internacionais realizada inteiramente em território nacional

IPTU — Sujeito Passivo e Lançamento

O credor fiduciário não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel

A eventual imunidade tributária do possuidor do imóvel não impede o Município de cobrar o IPTU da pessoa que consta como proprietária no registro imobiliário

IPTU — Fato Gerador, Alíquotas e Benefícios Fiscais

É inconstitucional, mesmo após a EC 29/2000, a fixação de alíquota de IPTU com base na área do imóvel

É inconstitucional lei municipal que concede isenção de IPTU sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

Cumpridos os requisitos do art. 32 do CTN e havendo lei municipal incluindo o imóvel na zona urbana, é possível cobrar IPTU, sendo dispensável a comunicação prévia ao INCRA

ITBI

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU

Responsabilidade Tributária em Hasta Pública (IPTU/ITBI)

É inválida a previsão em edital de leilão que atribui ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

ISS — Conflitos de Competência com o ICMS

 **É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando configurar etapa intermediária do ciclo produtivo, destinada à industrialização ou comercialização**

ISS — Conflitos de Competência com o ICMS

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 882.461/MG | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 26/02/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 816

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC 116/2003 se o objeto da industrialização por encomenda é destinado à industrialização ou à comercialização. Em capítulo distinto do mesmo julgamento, o STF fixou que as multas moratórias tributárias, de qualquer ente federativo, devem observar o teto de 20% do débito tributário.

 **Resumo do caso:** Uma empresa que apenas cortava e processava bobinas de aço por encomenda de siderúrgicas — devolvendo o material para que estas o destinassem à industrialização ou comercialização — foi autuada pelo Município para pagar ISS sobre essa atividade de corte, com base no subitem 14.05 da LC 116/2003. O STF declarou inconstitucional essa cobrança: quando a atividade encomendada é apenas uma etapa intermediária do ciclo produtivo de uma mercadoria (e não uma atividade-fim, finalística), incide ICMS (por se tratar de etapa de industrialização de produto destinado à circulação), e não ISS. O mesmo acórdão, em capítulo à parte, também fixou que toda multa moratória tributária — federal, estadual, distrital ou municipal — deve respeitar o teto de 20% do débito.

 **Conexões:** Subitem 14.05 da Lista Anexa à LC 116/2003; distinção clássica industrialização por encomenda (ISS) x etapa do ciclo produtivo de mercadoria (ICMS); STJ. 1ª Turma. Ag 1.360.188-RS, julgado em 19/8/2025 (Info 859) — aplicação isolada do mesmo Tema 816 pelo STJ, adequando entendimento anterior.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13546/e-inconstitucional-a-incidencia-do-iss-em-operacao-de-industrializacao-por-encomenda-realizada-em-materiais-fornecidos-pelo-contratante-quando-configurar-etapa-intermediaria-e-nao-uma-atividade-finalistica-do-ciclo-produtivo-de-mercadoria>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É constitucional a incidência do ISS (e não do ICMS) sobre a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade**

ISS — Conflitos de Competência com o ICMS

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.034/RJ | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 08/03/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC 116/2003, incluído pela LC 157/2016, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em

qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.

 **Resumo do caso:** Foi questionada a constitucionalidade do subitem 17.25 da lista anexa à LC 116/2003 (incluído pela LC 157/2016), que sujeita ao ISS a inserção de material publicitário em qualquer meio (sites, aplicativos, painéis, etc.), sob o argumento de que tal atividade seria mera cessão de espaço, sujeita ao ICMS-comunicação ou nem sequer tributável. O STF confirmou a constitucionalidade da tributação por ISS, mantendo, contudo, a exceção histórica para a publicidade veiculada em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, que seguem imunes ou não tributadas dessa forma.

 **Conexões:** Subitem 17.25 da Lista Anexa à LC 116/2003 (incluído pela LC 157/2016); precedente clássico de delimitação de competência ISS x ICMS, ao lado do Tema 816 (industrialização por encomenda) e do Tema 590 (software) desta mesma rodada.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9006/a-insercao-de-textos-desenhos-e-outros-materiais-de-propaganda-e-publicidade-e-passivel-de-tributacao-por-iss-e-nao-icms>

Data da consulta: 04/09/2026

Incide ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares desenvolvidos de forma personalizada, mesmo quando o serviço venha do exterior

ISS — Conflitos de Competência com o ICMS

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 688.223/PR | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 03/12/2021

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 590

 **Tese fixada / Decisão:** Incide ISS, e não ISS de importação ou outro tributo, no licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador desenvolvidos para clientes de forma personalizada, ainda que o serviço seja proveniente do exterior ou que sua prestação tenha se iniciado no exterior.

 **Resumo do caso:** O caso discutia a tributação municipal de softwares por encomenda (personalizados) contratados no exterior ou cuja prestação se iniciasse fora do Brasil. O STF fixou que, tratando-se de serviço de desenvolvimento e licenciamento de software personalizado, incide normalmente o ISS municipal sobre a operação, independentemente de o prestador estar situado no exterior ou de a prestação ter-se iniciado lá — desde que o resultado do serviço se verifique no território nacional. O precedente é anterior, mas complementar, à ADI 5.576/SP (que decidiu, de forma mais ampla, que tanto o software de prateleira quanto o por encomenda pagam ISS, e não ICMS).

 **Conexões:** ADI 5.576/SP (STF, 2021 — softwares 'de prateleira' e 'por encomenda' pagam ISS, não ICMS; tratada na rodada de ICMS e outros impostos estaduais); item 1.05 da Lista Anexa à LC 116/2003; regras de exportação/importação de serviços do art. 2º, I, da LC 116/2003 (ver ficha desta rodada sobre intermediação de turismo internacional).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8782/incide-o-iss-no-licenciamento-ou-na-cessao-de-direito-de-uso-de-sofware-desenvolvidos-para-clientes-de-forma-personalizada-mesmo-quando-o-servico-seja-proveniente-do-exterior-ou-sua-prestacao-tenha-se-iniciado-no-exterior>

Data da consulta: 04/09/2026

ISS — Local da Prestação e Sujeito Ativo

São inconstitucionais os dispositivos de leis complementares federais que fixaram o recolhimento do ISS no domicílio do tomador de serviços, em hipóteses específicas

ISS — Local da Prestação e Sujeito Ativo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.835/DF, ADI 5.862/DF e ADPF 499/DF | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes |

Data: 05/06/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São inconstitucionais, por violarem o princípio da segurança jurídica e ameaçarem a estabilidade do pacto federativo fiscal, os dispositivos da LC 116/2003 (alterada pelas LC 157/2016 e LC 175/2020) que fixaram, em hipóteses específicas, o recolhimento do ISS no domicílio do tomador de serviços, sem definir com clareza e confiabilidade o conceito de 'tomador de serviços'.

 **Resumo do caso:** Para combater a chamada 'guerra fiscal do ISS' (Municípios que atraíam empresas de cartão de crédito, planos de saúde e leasing oferecendo alíquotas simbólicas), a LC 157/2016 e a LC 175/2020 alteraram a LC 116/2003 para determinar que o ISS, nessas atividades, fosse recolhido no Município do tomador do serviço, e não mais no Município do estabelecimento prestador. O STF declarou essa mudança inconstitucional: a ausência de definição clara e segura do conceito de 'tomador de serviços' — somada à existência de inúmeras leis municipais tratando do tema de formas diferentes — gera insegurança jurídica e potencializa conflitos de competência entre Municípios, comprometendo o pacto federativo.

 **Conexões:** LC 157/2016 e LC 175/2020 (alterações à LC 116/2003); 'guerra fiscal do ISS' entre Municípios; regra geral do local do estabelecimento prestador (art. 3º da LC 116/2003) que permanece a regra-matriz após a declaração de inconstitucionalidade.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11785/sao-inconstitucionais-dispositivos-de-leis-complementares-federais-que-ao-alterarem-a-lc-1162003-fixaram-o-recolhimento-do-tributo-no-domicilio-do-tomador-de-servicos-em-hipoteses-especificas>

Data da consulta: 04/09/2026

Para identificar o sujeito ativo do ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante sua denominação de sede ou filial

ISS — Local da Prestação e Sujeito Ativo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: REsp 2.079.423/MG | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 09/04/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN, deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante sua denominação (se de sede ou de filial).

 **Resumo do caso:** Empresa com sede em um Município prestou serviço de manutenção de máquinas em outro Município da mesma região. Discutia-se a quem seria devido o ISSQN: ao Município da sede ou ao Município onde o serviço foi efetivamente prestado. O STJ fixou que o critério decisivo é a existência (ou não) de unidade empresarial autônoma no local da prestação: havendo estabelecimento (mesmo que informalmente estruturado) no Município da prestação, o ISSQN é devido a esse Município; inexistindo estrutura própria ali, o imposto é devido ao Município

onde está o estabelecimento que efetivamente executou o serviço, pouco importando se esse estabelecimento é formalmente chamado de 'sede' ou 'filial'.

 **Conexões:** Art. 3º e 4º da LC 116/2003 (regra geral do local do estabelecimento prestador); complementa a discussão sobre a 'guerra fiscal do ISS' e a exigência de lei complementar clara para fixar exceções (ver ficha desta rodada sobre ADI 5.835/5.862 e ADPF 499).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12645/para-identificacao-do-sujeito-ativo-da-obrigacao-tributaria-em-sede-de-issqn-deve-se-verificar-se-ha-unidade-empresarial-autonoma-no-local-da-prestacao-do-servico-sendo-irrelevante-a-sua-denominacao-se-de-sede-ou-filial>

Data da consulta: 04/09/2026

ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo

Sociedade uniprofissional constituída como sociedade limitada pode usufruir do ISS fixo (art. 9º do DL 406/1968), desde que cumpridos três requisitos

ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 2.162.486/SP e REsp 2.162.487/SP | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 08/10/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1323

 **Tese fixada / Decisão:** A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa (art. 9º, §§1º e 3º, do DL 406/1968), desde que observados cumulativamente: (i) a prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) a assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) a inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.

 **Resumo do caso:** Municípios frequentemente negavam às sociedades uniprofissionais (médicos, advogados, contadores etc.) o regime especial de ISS por alíquota fixa (calculado por profissional, e não sobre o faturamento) sempre que a sociedade adotasse a forma de responsabilidade limitada (Ltda.), sob o argumento de que essa forma societária já indicaria uma estrutura empresarial incompatível com o caráter personalíssimo do serviço. O STJ, pacificando divergência antiga, decidiu que a forma societária (Ltda.) é irrelevante por si só — o que importa é a presença cumulativa dos três requisitos materiais que caracterizam a atuação pessoal e técnica dos sócios.

 **Conexões:** Art. 9º, §§1º e 3º, do DL 406/1968 (regime do ISS fixo para sociedades uniprofissionais); precedentes isolados anteriores no mesmo sentido, agora pacificados em repetitivo: STJ, REsp sobre sociedade médica uniprofissional (Info EE19) e sobre sociedade de advogados especializada em arbitragem (Info 761).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14120/sociedade-uniprofissional-com-responsabilidade-limitada-pode-usufruir-de-iss-fixo-art-9o-do-dl-4061968-desde-que-cumpridos-tres-requisitos>

Data da consulta: 04/09/2026

A sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional não pode excluir os honorários advocatícios sucumbenciais da base de cálculo do ISS abrangido pelo regime unificado

ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma**Processo:** REsp 2.262.105/SC | **Relator:** Min. Francisco Falcão | **Data:** 16/06/2026**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Os honorários advocatícios de sucumbência recebidos por sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional integram a receita bruta sujeita ao ISS no regime unificado, não sendo cabível a adoção de regime híbrido que combine o Simples Nacional com regras do regime ordinário da LC 116/2003.

 **Resumo do caso:** Uma sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional pretendia excluir da base de cálculo do ISS os honorários de sucumbência recebidos, sob o argumento de que tais verbas são pagas pela parte vencida — com quem a sociedade não mantém vínculo contratual — por força de determinação legal e não de uma relação de prestação de serviços. O STJ rejeitou a tese: mesmo tendo disciplina legal própria e sendo suportados pela parte vencida, os honorários sucumbenciais mantêm vínculo direto com a atividade profissional da sociedade de advogados, constituindo receita de seu objeto social; a opção pelo Simples Nacional impõe o regime de tributação unificada sobre a integralidade da receita bruta, vedando a combinação seletiva com regras do regime ordinário do ISS.

 **Conexões:** LC 123/2006 (Simples Nacional) e sua vedação a regimes híbridos; art. 22-A da Lei 8.906/94 (natureza jurídica dos honorários de sucumbência); tema correlato ao regime especial do ISS fixo para sociedades uniprofissionais (ver ficha desta rodada sobre o Tema 1323/STJ).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14770/a-sociedade-de-advogados-optante-pelo-simples-nao-pode-excluir-os-honorarios-advocaticios-sucumbenciais-da-base-de-calculo-do-iss-abrangido-pelo-regime-unificado-de-tributacao>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, por configurar operação mista

*ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo***Tribunal:** STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ADI 5.869/DF | **Relator:** Min. Gilmar Mendes | **Data:** 17/02/2023**Sistemática:** Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura operação mista, pois engloba a prestação de serviço de guarda e conservação dos restos mortais inumados, sendo constitucional, por isso, a cobrança de ISS sobre essa atividade, à luz do item da lista anexa à LC 116/2003 que a prevê.

 **Resumo do caso:** Questionava-se se a cobrança do ISS sobre a cessão de jazigos e espaços em cemitérios seria constitucional, já que se poderia enxergar a atividade como mera locação de espaço (não tributável por ISS, conforme entendimento sumulado do STF sobre locação de bens móveis). O STF distinguiu essa situação: a cessão de uso do espaço em cemitério não é uma locação pura, pois vem acompanhada de um serviço contínuo de guarda e conservação dos restos mortais ali inumados — configurando uma 'operação mista' (bem + serviço) que, por conter claramente uma prestação de serviço prevista na lista anexa à LC 116/2003, atrai a incidência do ISS.

 **Conexões:** Distinção entre locação pura de bem (não tributável por ISS, Súmula Vinculante 31) e operação mista com prestação de serviço (tributável); item 25 da Lista Anexa à LC 116/2003 (serviços funerários e cemiteriais).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11417/e-constitucional-a-incidencia-de-iss-sobre-a-cessao-de-direito-de-uso-de-espacos-em-cemiterios-para-sepultamento-poss-configura-operacao-mista-que-como-tal-engloba-a-prestacao-de-servico-consistente-na-guarda-e-conservacao-de-restos-mortais-inumados>

Data da consulta: 04/09/2026

Não cabe a isenção do ISS para a intermediação de serviços de turismo e viagens internacionais realizada inteiramente em território nacional

ISS — Regimes Especiais e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: REsp 1.974.556/SP | **Relator:** Min. Sérgio Kukina | **Data:** 04/11/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não se aplica a isenção do art. 2º, I, da LC 116/2003 (exportação de serviços) à intermediação de serviços turísticos e de viagens internacionais quando toda a atividade de intermediação — reservas, pagamentos e retenção de comissão — é desenvolvida em território nacional, ainda que o resultado econômico beneficie fornecedores estrangeiros.

 **Resumo do caso:** Uma empresa que intermediava, a partir de site mantido no Brasil, reservas entre agentes de viagem nacionais e hotéis/locadoras estrangeiras — retendo comissão paga por empresas estrangeiras — alegou que suas comissões seriam receita de exportação de serviços, isenta de ISS nos termos do art. 2º, I, da LC 116/2003. O STJ rejeitou a tese: o parágrafo único do art. 2º da LC 116/2003 afasta a isenção quando o serviço é desenvolvido no Brasil e seu resultado aqui se verifica, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior; como toda a atividade de intermediação ocorria em território nacional, não há exportação de serviço a justificar a isenção.

 **Conexões:** Art. 2º, I, e parágrafo único, da LC 116/2003 (isenção da exportação de serviços e seu limite); critério do 'resultado do serviço' como definidor da exportação para fins de ISS.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14265/nao-cabe-a-isencao-do-iss-prevista-no-art-2o-i-da-lc-1162003-para-a-intermediacao-de-servicos-de-turismo-e-viagens-internacionais-realizada-inteiramente-em-territorio-nacional>

Data da consulta: 04/09/2026

IPTU — Sujeito Passivo e Lançamento

O credor fiduciário não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel

IPTU — Sujeito Passivo e Lançamento

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.949.182/SP, REsp 1.959.212/SP e REsp 1.982.001/SP | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 12/03/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1158

 **Tese fixada / Decisão:** O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 34 do CTN.

 **Resumo do caso:** Municípios cobravam IPTU do credor fiduciário (geralmente uma instituição financeira) mesmo antes de este consolidar a propriedade e imitir-se na posse do imóvel dado em

garantia. O STJ fixou que, enquanto não consolidada a propriedade nem havida a imissão na posse, o credor fiduciário detém apenas a propriedade resolúvel do bem para fins de garantia, sem o animus domini exigido pelo art. 34 do CTN (que elege como contribuintes o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título com ânimo de dono). O art. 27, §8º, da Lei 9.514/97 confirma que é o devedor fiduciante quem responde pelos tributos incidentes sobre o imóvel até a imissão na posse pelo credor.

 **Conexões:** Art. 34 do CTN (sujeito passivo do IPTU); art. 27, §8º, da Lei 9.514/97 (alienação fiduciária de imóveis); precedente isolado anterior no mesmo sentido, já pacificado por este repetitivo: STJ, 1ª Turma, AREsp 1.796.224-SP, julgado em 16/11/2021 (Info 720).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13567/o-credor-fiduciario-nao-pode-ser-considerado-sujeito-passivo-do-iptu-antes-da-consolidacao-da-propriedade-e-imissao-na-posse-do-imovel>

Data da consulta: 04/09/2026

A eventual imunidade tributária do possuidor do imóvel não impede o Município de cobrar o IPTU da pessoa que consta como proprietária no registro imobiliário

IPTU — Sujeito Passivo e Lançamento

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: AgInt no REsp 2.193.134/PR | **Relator:** Min. Francisco Falcão | **Data:** 14/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A eventual imunidade tributária de que goza o possuidor de um imóvel (por exemplo, uma instituição de ensino sem fins lucrativos) não impede o Município de realizar o lançamento do IPTU em nome do proprietário registral, conforme consta na matrícula do imóvel, enquanto não houver a transferência formal da propriedade.

 **Resumo do caso:** Uma instituição de ensino sem fins lucrativos adquiriu um imóvel por contrato de promessa de compra e venda, tornando-se possuidora, mas o imóvel permaneceu registrado em nome do antigo proprietário (promitente vendedor). O Município lançou o IPTU em nome do proprietário registral, e a instituição pleiteou a nulidade do lançamento alegando sua própria imunidade tributária como possuidora. O STJ rejeitou a tese: a imunidade eventualmente aplicável ao possuidor não se estende ao lançamento feito corretamente em nome do proprietário registral, que é quem consta na matrícula do imóvel.

 **Conexões:** Art. 34 do CTN (sujeitos passivos alternativos do IPTU: proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com animus domini); distinção entre imunidade subjetiva do possuidor e a validade do lançamento em nome do proprietário registral.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13842/a-eventual-imunidade-tributaria-do-possuidor-do-imovel-nao-impede-o-municipio-de-cobrar-o-iptu-da-pessoa-que-consta-como-proprietaria-no-registro-imobiliario>

Data da consulta: 04/09/2026

IPTU — Fato Gerador, Alíquotas e Benefícios Fiscais

É inconstitucional, mesmo após a EC 29/2000, a fixação de alíquota de IPTU com base na área do imóvel

IPTU — Fato Gerador, Alíquotas e Benefícios Fiscais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.593.784/SC | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 05/08/2026

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1455

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, mesmo após o advento da Emenda Constitucional 29/2000, a fixação de alíquota do IPTU com base na área do imóvel. O critério de progressividade fiscal do IPTU é restrito ao valor do imóvel, não podendo ser substituído ou ampliado pelo dimensionamento da área construída; a área do imóvel também não se enquadra na seletividade do art. 156, §1º, II, da CF/88, que autoriza alíquotas diferentes apenas conforme a localização e o uso do imóvel.

 **Resumo do caso:** Um Município catarinense previa, em lei municipal, alíquotas diferentes de IPTU conforme a área construída do imóvel residencial (por exemplo, 0,5% para imóveis com menos de 400m² e 1% para imóveis maiores). O STF declarou essa sistemática inconstitucional: a progressividade fiscal do IPTU, autorizada pela EC 29/2000, está vinculada exclusivamente ao valor do imóvel (art. 156, §1º, I, da CF/88); a seletividade, por sua vez, somente admite variação de alíquotas em razão da localização e do uso do imóvel (art. 156, §1º, II). A área construída não é um critério constitucionalmente autorizado para variar a alíquota do IPTU, ainda que uma área maior normalmente corresponda a um valor maior.

 **Conexões:** Art. 156, §1º, I e II, da CF/88 (progressividade em razão do valor e seletividade em razão de localização/uso do IPTU); EC 29/2000; distinção entre 'valor do imóvel' e 'área construída' como critérios de tributação diferenciada.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14880/e-inconstitucional-a-fixacao-por-lei-municipal-de-aliquota-do-iptu-em-razao-da-area-do-imovel>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei municipal que concede isenção de IPTU sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

IPTU — Fato Gerador, Alíquotas e Benefícios Fiscais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.343.429/SP | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 09/04/2024

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** A ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário na proposta legislativa que implique renúncia de receita tributária acarreta inconstitucionalidade formal, nos termos do art. 113 do ADCT, exigência aplicável a todos os entes federativos, inclusive Municípios.

 **Resumo do caso:** Um Município concedeu, por lei, isenção de IPTU sem que o projeto de lei tivesse sido acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT (incluído pela EC 95/2016). O STF confirmou que essa exigência formal — normalmente discutida em benefícios fiscais federais e estaduais — aplica-se igualmente aos Municípios: toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, de qualquer ente federativo, deve vir acompanhada dessa estimativa, sob pena de inconstitucionalidade formal da lei concessiva do benefício.

 **Conexões:** Art. 113 do ADCT (incluído pela EC 95/2016); mesmo fundamento aplicado a benefícios fiscais de ICMS na rodada anterior (ver fichas sobre ADI 5.363/MG e ADI 7.374/SE); reforça a extensão da exigência a todos os níveis federativos.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12630/e-inconstitucional-lei-municipal-que-concede-isencao-de-iptu-sem-a-previa-estimativa-de-impacto-orcamentario-e-financeiro-exigida-pelo-art-113-do-adct>

Data da consulta: 04/09/2026

Cumpridos os requisitos do art. 32 do CTN e havendo lei municipal incluindo o imóvel na zona urbana, é possível cobrar IPTU, sendo dispensável a comunicação prévia ao INCRA

IPTU — Fato Gerador, Alíquotas e Benefícios Fiscais

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: REsp 2.105.387/SP | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 14/05/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** As providências do art. 53 da Lei 6.766/79 para a alteração do uso do solo rural para fins urbanos, entre elas a prévia audiência do INCRA, não configuram condição para a caracterização do fato gerador e a cobrança de IPTU sobre imóvel que, por lei municipal, passou a integrar a zona urbana e que preenche os requisitos do art. 32 do CTN.

 **Resumo do caso:** Um proprietário questionou a cobrança de IPTU (em vez de ITR) sobre seu imóvel, alegando que o Município não teria promovido a prévia comunicação ao INCRA exigida pelo art. 53 da Lei 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) antes de reclassificar a área como zona urbana. O STJ afastou essa exigência como condição para a cobrança do IPTU: uma vez que a lei municipal tenha incluído o imóvel na zona urbana e estejam presentes ao menos dois dos melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do CTN (meio-fio, água, esgoto, iluminação, escola ou posto de saúde), o Município pode cobrar validamente o IPTU, independentemente de qualquer formalidade de comunicação ao INCRA.

 **Conexões:** Art. 32 e §1º do CTN (requisitos para a zona urbana e o fato gerador do IPTU); art. 15 do Decreto-Lei 57/1966 e critério da destinação econômica do imóvel para a distinção entre IPTU e ITR; art. 53 da Lei 6.766/79.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12734/se-foi-aprovada-lei-municipal-que-incluiu-o-imovel-na-zona-urbana-e-se-os-requisitos-do-art-32-do-ctn-estao-preenchidos-e-possivel-a-cobranca-do-iptu-nao-sendo-necessaria-a-comunicacao-ao-incra-de-que-trata-o-art-53-da-lei-676679>

Data da consulta: 04/09/2026

ITBI

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU

ITBI

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.937.821/SP | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 24/02/2022

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1113

 **Tese fixada / Decisão:** (a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; (b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, somente afastável pelo Fisco mediante regular processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); (c) o Município não pode arbitrar

previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

 **Resumo do caso:** Municípios costumavam arbitrar previamente, por meio de tabelas próprias, o valor venal de referência para cobrança do ITBI, muitas vezes vinculando essa base à mesma utilizada para o IPTU (ou exigindo que o ITBI nunca fosse inferior ao valor venal do IPTU). O STJ pacificou a questão em favor dos contribuintes: a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado da transação (não o valor venal do IPTU, que serve a finalidade distinta), presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, presunção que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo de arbitramento (art. 148 do CTN), nunca por tabela de referência fixada unilateralmente pelo Município.

 **Conexões:** Art. 148 do CTN (processo administrativo para arbitramento da base de cálculo); distinção entre a base de cálculo do IPTU (valor venal, art. 33 do CTN) e do ITBI (valor de mercado da transação, art. 38 do CTN); já cobrado em prova de concurso (Instituto AOCB — MPE/MS 2022, Promotor de Justiça Substituto).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9131/teses-sobre-a-base-de-calculo-do-itbi>

Data da consulta: 04/09/2026

Responsabilidade Tributária em Hasta Pública (IPTU/ITBI)

 **É inválida a previsão em edital de leilão que atribui ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação**

Responsabilidade Tributária em Hasta Pública (IPTU/ITBI)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.914.902/SP, REsp 1.944.757/SP e REsp 1.961.835/SP | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 09/10/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1134

 **Tese fixada / Decisão:** Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN, é inválida a previsão em edital de leilão que atribua ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação em hasta pública, ainda que o edital contenha cláusula expressa nesse sentido.

 **Resumo do caso:** Municípios e exequentes frequentemente incluíam, em editais de leilão judicial, cláusula atribuindo ao arrematante a responsabilidade pelos débitos de IPTU e outros tributos incidentes sobre o imóvel anteriores à arrematação — sob o argumento de que o art. 130, parágrafo único, do CTN, ao dizer que o preço da arrematação sub-roga-se no lugar do imóvel (que fica quite com o Fisco), admitiria exceção contratual pelo próprio edital. O STJ, em repetitivo, encerrou a divergência: a sub-rogação dos débitos tributários no preço pago em hasta pública é uma garantia de ordem pública em favor do arrematante, que não pode ser afastada por simples previsão no edital, ainda que exista cláusula expressa nesse sentido.

 **Conexões:** Art. 130, parágrafo único, do CTN (sub-rogação dos créditos tributários no preço da arrematação); precedentes isolados anteriores sobre o tema, harmonizados por este repetitivo: STJ, REsp sobre responsabilidade COM previsão expressa no edital (Info 767) e sobre irrelevância da data de imissão na posse do arrematante (Info EE25).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13157/mesmo-com-previsao-no-edital-arrematante-nao-responde-por-divida-tributaria-anterior-a-alienacao-do-imovel>

Data da consulta: 04/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

1. [É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando configurar etapa intermediária do ciclo produtivo, destinada à industrialização ou comercialização](#) (Repercussão Geral — Tema 816)
2. [É constitucional a incidência do ISS \(e não do ICMS\) sobre a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade](#) (Controle Concentrado)
3. [Incide ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares desenvolvidos de forma personalizada, mesmo quando o serviço venha do exterior](#) (Repercussão Geral — Tema 590)
4. [São inconstitucionais os dispositivos de leis complementares federais que fixaram o recolhimento do ISS no domicílio do tomador de serviços, em hipóteses específicas](#) (Controle Concentrado)
5. [Para identificar o sujeito ativo do ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante sua denominação de sede ou filial](#) (Caso isolado (Turma))
6. [Sociedade uniprofissional constituída como sociedade limitada pode usufruir do ISS fixo \(art. 9º do DL 406/1968\), desde que cumpridos três requisitos](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1323)
7. [A sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional não pode excluir os honorários advocatícios sucumbenciais da base de cálculo do ISS abrangido pelo regime unificado](#) (Caso isolado (Turma))
8. [É constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, por configurar operação mista](#) (Controle Concentrado)
9. [Não cabe a isenção do ISS para a intermediação de serviços de turismo e viagens internacionais realizada inteiramente em território nacional](#) (Caso isolado (Turma))
10. [O credor fiduciário não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1158)
11. [A eventual imunidade tributária do possuidor do imóvel não impede o Município de cobrar o IPTU da pessoa que consta como proprietária no registro imobiliário](#) (Caso isolado (Turma))
12. [É inconstitucional, mesmo após a EC 29/2000, a fixação de alíquota de IPTU com base na área do imóvel](#) (Repercussão Geral — Tema 1455)
13. [É inconstitucional lei municipal que concede isenção de IPTU sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT](#) (Caso isolado (Seção))
14. [Cumpridos os requisitos do art. 32 do CTN e havendo lei municipal incluindo o imóvel na zona urbana, é possível cobrar IPTU, sendo dispensável a comunicação prévia ao INCRA](#) (Caso isolado (Turma))
15. [A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1113)
16. [É inválida a previsão em edital de leilão que atribui ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1134)

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando configurar etapa intermediária do ciclo produtivo, destinada à industrialização ou comercialização

Repercussão Geral — Tema 816 — RE 882.461/MG, 26/02/2025. Repercussão Geral que resolve um dos conflitos de competência ISS x ICMS mais clássicos e recorrentes em concursos — a industrialização por encomenda —, além de fixar, em capítulo à parte, o teto de 20% para multas moratórias tributárias de qualquer ente. Duas teses de altíssimo potencial em uma só ficha.

2. É constitucional a incidência do ISS (e não do ICMS) sobre a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade

Controle Concentrado — ADI 6.034/RJ, 08/03/2022. Controle concentrado clássico de delimitação de competência ISS x ICMS na publicidade digital e impressa — tema recorrente e de fácil transformação em questão objetiva sobre a lista anexa à LC 116/2003.

3. Incide ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares desenvolvidos de forma personalizada, mesmo quando o serviço venha do exterior

Repercussão Geral — Tema 590 — RE 688.223/PR, 03/12/2021. Repercussão Geral que complementa o precedente mais famoso sobre software (ADI 5576/SP, já coberto na rodada de ICMS), desta vez enfrentando o elemento de internacionalidade — tema de alta vocação diante da economia digital e de possível cruzamento com Tributação Internacional em provas discursivas.

4. São inconstitucionais os dispositivos de leis complementares federais que fixaram o recolhimento do ISS no domicílio do tomador de serviços, em hipóteses específicas

Controle Concentrado — ADI 5.835/DF, ADI 5.862/DF e ADPF 499/DF, 05/06/2023. Controle concentrado central ao entendimento da 'guerra fiscal do ISS', tema clássico e recorrente em provas de Magistratura sobre competência tributária municipal e conflitos federativos; fixa um marco importante sobre os limites da lei complementar em matéria de local de recolhimento do ISS.

5. Sociedade uniprofissional constituída como sociedade limitada pode usufruir do ISS fixo (art. 9º do DL 406/1968), desde que cumpridos três requisitos

Recurso Repetitivo — Tema 1323 — REsp 2.162.486/SP e REsp 2.162.487/SP, 08/10/2025. Recurso repetitivo que pacifica um tema extremamente recorrente em bancas de Magistratura — o regime especial do ISS fixo para sociedades uniprofissionais (médicos, advogados, contadores) — com requisitos objetivos e cumulativos de fácil cobrança em questão objetiva.

6. É constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, por configurar operação mista

Controle Concentrado — ADI 5.869/DF, 17/02/2023. Controle concentrado que ilustra com clareza o conceito de 'operação mista' na distinção entre locação (não tributável) e prestação de serviço (tributável por ISS) — recorrente em questões objetivas sobre a Súmula Vinculante 31 e seus limites.

7. O credor fiduciário não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel

Recurso Repetitivo — Tema 1158 — REsp 1.949.182/SP, REsp 1.959.212/SP e REsp 1.982.001/SP, 12/03/2025. Recurso repetitivo sobre um tema extremamente comum na prática bancária e imobiliária (alienação fiduciária) e recorrente em provas de Magistratura sobre sujeição passiva tributária; conecta diretamente o art. 34 do CTN à disciplina da Lei 9.514/97.

8. É inconstitucional, mesmo após a EC 29/2000, a fixação de alíquota de IPTU com base na área do imóvel

Repercussão Geral — Tema 1455 — ARE 1.593.784/SC, 05/08/2026. Repercussão Geral recentíssima (agosto de 2026) que delimita com precisão os critérios constitucionais de diferenciação de alíquotas do IPTU (valor x área x localização/uso) — tema clássico de prova objetiva, agora com marco jurisprudencial atualizado e ainda pouco explorado pelas bancas.

9. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU

Recurso Repetitivo — Tema 1113 — REsp 1.937.821/SP, 24/02/2022. Recurso repetitivo com três subteses estruturantes sobre a base de cálculo do ITBI — um dos temas mais recorrentes em concursos de Magistratura sobre impostos municipais — já cobrado literalmente em prova de Promotor de Justiça (AOCP/MPE-MS 2022), com altíssima probabilidade de repetição.

10. É inválida a previsão em edital de leilão que atribui ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação

Recurso Repetitivo — Tema 1134 — REsp 1.914.902/SP, REsp 1.944.757/SP e REsp 1.961.835/SP, 09/10/2024. Recurso repetitivo que pacifica definitivamente um tema clássico e de altíssima incidência prática em execuções fiscais e hastas públicas — a proteção do arrematante contra dívidas tributárias pretéritas — com grande potencial para questões objetivas e sentenças em execução fiscal.